



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בפברואר 2023

1596

ט"ו בשבט התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 100

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 171 בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990¹, בסעיף 171, בהגדרה "תקופת המעבר", במקום "חמש שנים" יבוא "שש שנים".

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 14 לתיקון מס' 44 הוספו אל פרק ד' לחוק הרשות השנייה סימנים ח' וט' שעניינם הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים והוראות מעבר מרישיון משרד ערוץ ייעודי לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי. בהתאם לקבוע בהוראות המעבר, על בעל רישיון משרד ערוץ ייעודי אשר קיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השנייה לאחר כניסת תיקון מס' 44 לתוקף, יחולו כמה הקלות ביחס לאסדרה החלה על בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה, וזאת לתקופה קצובה בת 5 שנים (להלן – תקופת המעבר).

מטרת ההסדר שנקבע לתקופת המעבר הייתה לאפשר לערוצים אלה להיערך לאסדרה החדשה שנקבעה בתיקון מס' 44, באופן המצמצם את האסדרה החלה על בעלי רישיונות אלה בתקופת המעבר, בשל היותם בעלי היקף הכנסה מצומצם או בשל ייעודם הציבורי, לפי העניין, ובכך להמשיך לשמור על הפלורליזם והגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה בישראל.

ביום ד' באדר התשפ"ג (25 בפברואר 2023), תסתיים תקופת המעבר שנקבעה בתיקון מס' 44, ואם לא תוארך התקופה יחולו על בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים חובות רגולטוריות בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה. חובות אלה, לדעת גורמי המקצוע במשרד התקשורת, עלולות להכביד ולהקשות על המשך קיומם של בעלי רישיונות כאמור.

כיום הערוצים "עכשיו 14" ו"ערוץ 24" הם בעלי רישיון זעיר והערוצים "הלא TV" ו"ערוץ 9" הם בעלי רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השנייה.

בימים אלה שוקד הצוות המקצועי במשרד התקשורת על גיבוש חקיקה עדכנית לאסדרת תחום השידורים. כדי לאפשר את המשך פעילותם של ערוצים בעלי רישיון זעיר וזעיר ייעודי בעת הזו במתכונת שבה פעלו עד כה, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תקופת המעבר הקבועה בסעיף 171 לחוק הרשות השנייה, בשנה נוספת. לפיכך מוצע לתקן את ההגדרה "תקופת המעבר" שבסעיף 171 לחוק הרשות השנייה ולקבוע כי תוקפה יהיה לשש שנים מיום תחילתו של תיקון מס' 44, כלומר, עד יום ט"ו בשבט התשפ"ד (25 בפברואר 2024).

סעיף 1 ביום י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018), נחקק חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח-2018 (להלן – תיקון מס' 44), המתקן את חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השנייה).

טרם תיקון מס' 44, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), הסדירה בין השאר, בסימן ט' לפרק ב', את סמכות מועצת הכבלים והלוויין לתת לערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת (ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים כגון: שפה, תרבות או מורשת, המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור או מוקדש לנושא אחד), רישיון משרד ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6לד לחוק התקשורת בנוסחו ערב תיקון מס' 44 (להלן – רישיון משרד ערוץ ייעודי).

הערוצים הייעודיים נועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים אשר לא זכו בדרך כלל לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים. לנוכח החשיבות המרכזית שיוחסה לערוצים הייעודיים ובהתאם להוראות חוק התקשורת, ערוץ ייעודי היה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת, וזאת כחריג לשאר הערוצים המופצים על גבי תשתיות הכבלים או הלוויין. בהתאם להוראות חוק התקשורת, חויבו בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתם בחוק התקשורת, להעביר למנויים את שידורי הערוצים המסחריים וכן את שידורי הערוצים הייעודיים. בחלוף השנים השתנתה מפת שידורי התקשורת, בין השאר, בשל הגידול ההולך וגובר של תכנים גלובליים ושגשוגן של הרשתות החברתיות. תמורות אלה כרסמו בהיתכנות הכלכלית של הערוצים הייעודיים להמשיך בפעילותן, ולצידן האסדרה הכבדה אשר הוטלה על ערוצים אלה בחוק התקשורת, הקשתה עליהם לעמוד בתחרות ולשרוד.

לפי חוק הרשות השנייה על בעלי רישיונות חלות חובות רגולטוריות מסוגים שונים. תיקון מס' 44 סיווג את בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לנתח השוק שלהם, כך שבעלי רישיונות זעירים ובעלי רישיונות זעירים ייעודיים יהיו כפופים לחובות מקילות ביחס לחובות אשר יחולו על שאר בעלי הרישיונות.

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשפ"ב, עמ' 988.